



Les libertés individuelles et collectives sont des droits fondamentaux reconnus à chaque personne et aux groupes.
Dans le cadre de la relation de travail, leur mise en œuvre peut connaître des limitations justifiées et proportionnées.



I – DES LIBERTÉS PROTÉGÉES

A LES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET LEURS PROLONGEMENTS



Il s'agit des droits dits de première génération. On retrouve ici, parmi les droits individuels fondamentaux, la liberté, l'égalité, le droit de propriété... Par « extension », seront reconnus la liberté d'opinion, l'égalité devant la loi, l'égalité devant l'impôt, la liberté de pensée...



Ces droits initialement proclamés dans la DDHC seront souvent repris, précisés dans des textes d'application générale (Code civil, du commerce).

Ainsi, les libertés relatives à la vie privée, la liberté vestimentaire, la liberté de disposer de son corps, la liberté d'expression, d'opinion seront précisées et protégées.

B LES DROITS SOCIAUX, ÉCONOMIQUES ET CULTURELS



Il s'agit des droits dits de deuxième génération car reconnus plus tardivement (années 1930-1940).



Ainsi, la Constitution de 1946 va reconnaître pleinement :

- le droit de grève (déjà reconnu en 1864 mais bien peu protecteur),
- le droit syndical (alors que les syndicats n'étaient plus illégaux depuis 1884),
- le droit au travail...

C LES DROITS DE SOLIDARITÉ



Ces droits dits de troisième génération comprennent à la fois des droits qui tiennent à l'environnement ou au développement durable (Charte de l'environnement) ou à la paix...

★ À RETENIR

Les libertés ne sont pas absolues : leur exercice peut être limité dans l'intérêt d'autrui, de l'ordre public ou du bon fonctionnement de l'entreprise, à condition que ces limites soient justifiées et proportionnées.

II – LA MISE EN ŒUVRE DES LIBERTÉS DANS LE CADRE DE LA RELATION DE TRAVAIL

A LE CADRE GÉNÉRAL



La règle générale applicable pour la mise en œuvre de ces différents droits dans le cadre de la relation de travail est l'article L. 1121-1 du Code du travail.

“ Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ”

Deux conditions sont donc systématiquement nécessaires pour qu'une liberté soit réduite dans le cadre du travail :

- 1 la restriction doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir ;
- 2 la restriction doit être proportionnée au but recherché.

B LA MISE EN ŒUVRE DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION (DEVOIR DE LOYAUTÉ)



L'article 11 de la DDHC reconnaît la liberté d'expression. Cette liberté est encadrée pour assurer le respect de l'ordre public et aussi dans le cadre de la relation de travail.

Le Code du travail reconnaît la liberté d'expression :

- Art. L. 2281-1 : droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail.
- Art. L. 2281-3 : les opinions émises dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.



Cette liberté ne peut s'exprimer sans limite. Des propos injurieux, diffamatoires, insultants ou excessifs constituent un abus de droit et peuvent entraîner des sanctions.



L'usage des réseaux sociaux rend cet abus plus « facile » et plus « prouvable ». La jurisprudence exige que les échanges relèvent de discussions publiques (et non privées) pour caractériser un abus de droit.



Enfin, le salarié a une obligation de loyauté : il doit s'abstenir de propos préjudiciables à l'employeur ou à l'entreprise. La marge d'appréciation des juges est large.

C LA MISE EN ŒUVRE DU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE



Le droit au respect de sa vie privée est prévu par l'article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

La vie privée regroupe notamment : la protection du domicile, de l'image et de l'intimité (santé, religion, politique, sexualité, casier judiciaire...).



Lors de l'embauche :
les questions posées lors de l'entretien doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l'emploi ou l'évaluation des compétences. Idem pour toutes les décisions de l'employeur (promotion, licenciement...).



Systèmes de surveillance :
vidéo surveillance, géolocalisation... l'employeur doit informer préalablement les salariés. Les moyens doivent être justifiés et proportionnés. Les IRP doivent être informés.



Contrôle des documents détenus par le salarié :
l'accès au poste informatique ou aux mails peut porter atteinte à la vie privée (ex. : recherche d'une faute ou d'un délit). Le salarié doit en être informé.

ZOOM : L'UTILISATION DU TÉLÉPHONE PORTABLE DANS LE CADRE DU TRAVAIL



AUCUNE INTERDICTION GÉNÉRALE

Le Code du travail ne prévoit pas d'interdiction générale du téléphone portable au travail.



LE POUVOIR DE DIRECTION DE L'EMPLOYEUR

L'employeur peut encadrer son usage pour des raisons légitimes liées au bon fonctionnement de l'entreprise, à la sécurité ou à la productivité.



CE QUE PEUT FAIRE L'EMPLOYEUR

- Interdire ou limiter l'usage du téléphone pendant le temps de travail ;
- Fixer des règles d'utilisation (appels personnels brefs, utilisation en pause...) ;
- Prévoir des sanctions en cas de non-respect.



CE QUE L'EMPLOYEUR DOIT RESPECTER

- Informer les salariés des règles mises en place ;
- Justifier ces règles par la nature de la tâche à accomplir et les rendre proportionnées au but recherché ;
- Consulter les représentants du personnel si nécessaire.



À RETENIR

L'employeur peut réglementer l'usage du téléphone, mais ne peut pas porter une atteinte excessive aux libertés des salariés.

EN
SYNTHÈSE

DES LIBERTÉS PROTÉGÉES

Droits de première génération (libertés fondamentales), deuxième génération (droits sociaux, économiques et culturels) et troisième génération (droits de solidarité).



MISE EN ŒUVRE ENCADRÉE

Les libertés peuvent être restreintes uniquement si :

- la restriction est justifiée par la nature de la tâche,
- et proportionnée au but recherché.



ÉQUILIBRE À TROUVER

Liberté d'expression et de vie privée existent, mais doivent s'exercer dans le respect de l'ordre public, d'autrui et de l'obligation de loyauté.



OBJECTIF COMMUN

Garantir la dignité de la personne, le respect mutuel et un bon fonctionnement de l'entreprise.



À RETENIR

Les libertés individuelles et collectives sont des droits fondamentaux. Dans l'entreprise, elles peuvent être limitées mais uniquement si la restriction est justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché.